

TÜRK HUKUK İNKILABI



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

İÇİNDEKİLER

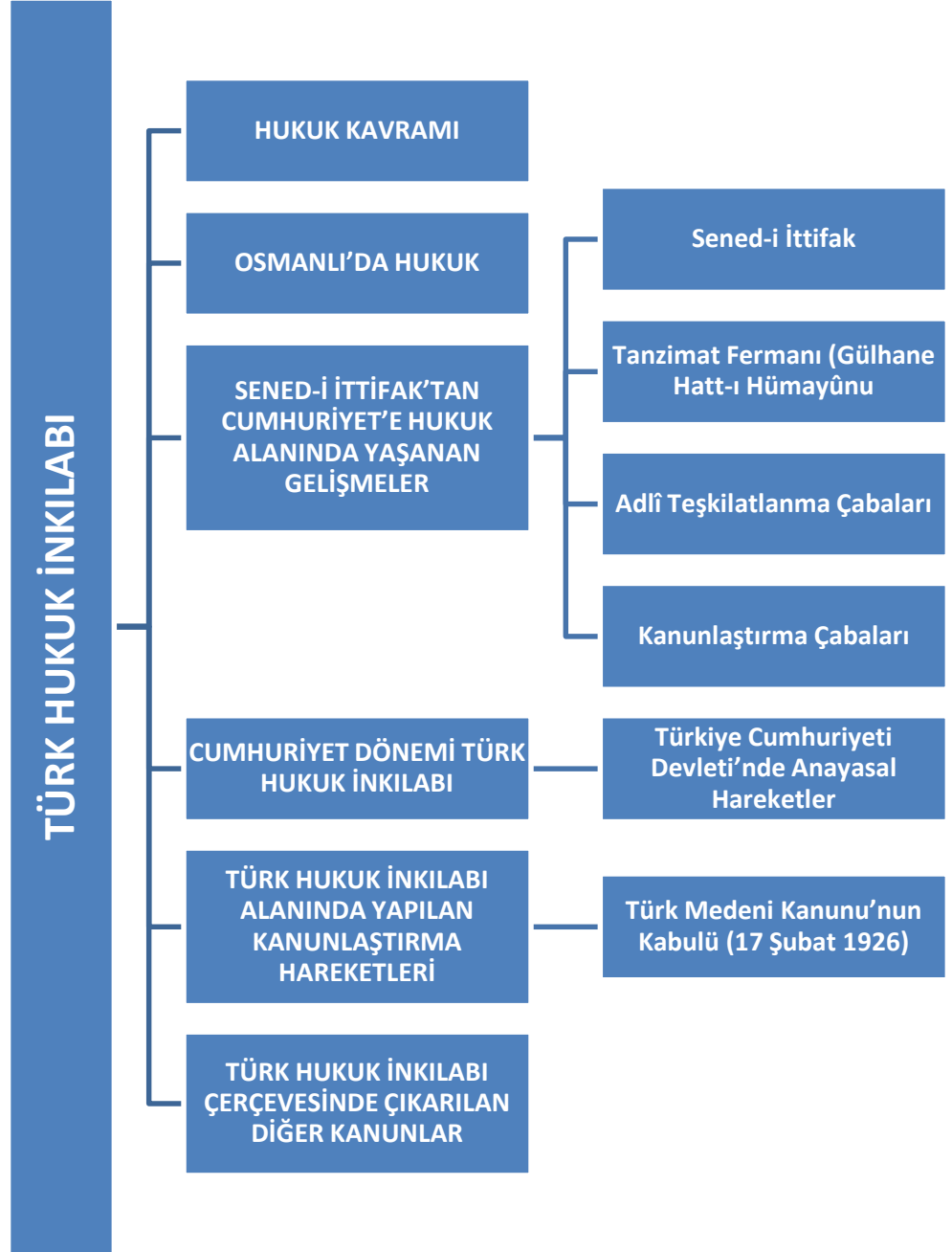
- Hukuk Kavramı
- Osmanlı'da Hukuk
- Sened-i İttifak'tan Cumhuriyet'e Hukuk Alanında Yaşanan Gelişmeler
 - Sened-i İttifak
 - Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayûnu)
- Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuk İnkılabı
 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Anayasal Hareketler
 - Anayasa Kavramı
 - Türk Hukuk İnkılabı Alanında Yapılan Kanunlaştırma Hareketleri
 - Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü (17 Şubat 1926)
 - Türk Hukuk İnkılabı Çerçevesinde Çıkarılan Diğer Kanunlar

HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Hukuk kavramı ve düzeni üzerine düşünebilecek,
 - Osmanlı Devleti'nde hukuk düzenini ve özelliklerini öğrenebilecek,
 - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hukuk alanındaki gelişmeleri açıklayabilecek,
 - Hukuk inkılabı ve laikleşme arasındaki ilişkileri kavrayabilecek,
 - Türk demokrasi tarihinde var olan anayasaları ve özelliklerini öğrenebilecek,
 - Türk Hukuk İnkılabı sürecinde yapılan yenilikleri bilebileceksiniz.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN

ÜNİTE 5



GİRİŞ

Hayata dair her türlü ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, bir toplumun bir devletin olmazsa olmazıdır. Tarihsel süreçte ortaya çıkan kısa ve uzun ömürlü devletlerinde geleceğini bir şekilde belirleyen bu kurallar manzumesi hem İslam öncesi hem de İslam sonrası Türk devletlerinde de kuruluş ve gelişme evrelerinin en önemli yapı taşı olmuştur.

Tarihe damga vurmuş Osmanlı Devleti'nde de sağlam bir adalet anlayışı ve hukuk sistemi çok milletli ve çok dinli sosyal yapının temel taşıyıcısı olmuştur. Ülkeler “Kılıçla fetholunur ama adaletle yönetilir.” felsefesi çerçevesinde güçlü devlet yapısını şekillendirmiştir. Bu yapıda İslam hukuku ve örf özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında da belirleyici olmuştur. Bu iki alanda ortaya konulan uyumluluk devam ettikçe devlet ve toplum hayatı asırlarca gözle görülür bir yükselme yaşamıştır. Ancak devlet, her bakımdan büyüdükçe yeni sorunlar beraberinde gelmiştir. Osmanlı'nın çağdaşları ve aynı zamanda rakipleri olan Avrupalı devletlerin gittikçe güçlenerek dünya egemenliğine ortak olmaları ile birlikte Osmanlı Devleti'nin var olan sağlam yapısı sarsılmaya başlamış, kayda değer toprak kayıpları vergi gelirlerinde azalmalar gittikçe artmış, bilim anlayışı sarsılmış ve kendi kendine yeterli devlet, iradesini kaybetmeye başlamıştır. Bu yeni durum da eski gücüne dönme gayretleri, yenileşme heyecanı sarsılan devlet-toplum dinamiklerini tartışmaya açmıştır. Özellikle askeri alanda başlayan bu heyecan ticaretten idari yapıya ekonomiden hukuk anlayışına birçok alanda değişime zorlanmıştır. Bu değişim rüzgarı Tanzimat'la birlikte hukuk anlayışını tartışmaya açmıştır. Bu alanda ortaya konulan çalışmalar ise hukuk alanında ikiliği beraberinde getirmiş, sistem yeniden reforme edilme zaruretiyle karşı karşıya kalmıştır. Hukuk alanında başlayan çalışmalar hem adli teşkilatlanma da hem de kanunlaştırma hareketleriyle ivme kazanmıştır. Sosyal, siyasal ve hukuki alanda dikkat çeken çalışmalar aynı zamanda yeni bir kavramın da taşıyıcısı olmuştur. Bu kavram, laikliktir.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devam eden bu çalışmalar ise bir süreklilik içinde devam etmiştir. Hukuk reformları Yeni Türk Devleti'nin kurulması ve Cumhuriyetin ilanı ile da devlet ve toplum hayatında hayata geçirilen bütün yeniliklerin çerçevesini belirlemiştir.

HUKUK KAVRAMI

İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum ise insan davranışlarının ortaya çıktığı, ilişkileri düzenleyen kuralların ve kimliğin belirginleştiği, karmaşık ilişkilerin yaşandığı insan topluluğudur. Dolayısıyla insan ve toplum arasında var olan bu gibi ilişkilerin, bir disiplin içinde yürütülmesi gerekir. İşte bu ilişkiler neticesindedir ki insan ve toplum arasında bir takım kurallar ortaya çıkmıştır.

Sosyal ilişkiler arasında seviyeli bir düzenin kurulabilmesi için de din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarına ihtiyaç duyulur. Ancak din, görgü, ahlak kurallarının yaptırımları yeterli ve etkili olamadığından var olan ilişkilerde tam olarak belirleyici değildir. Çünkü bu kuralların yaptırımı manevidir. Sosyal ilişkilerin belirlenmesinde



Hukuk; barışın, güvenin, eşitliğin ve özgürlüğün temelidir, olmazsa olmazıdır.

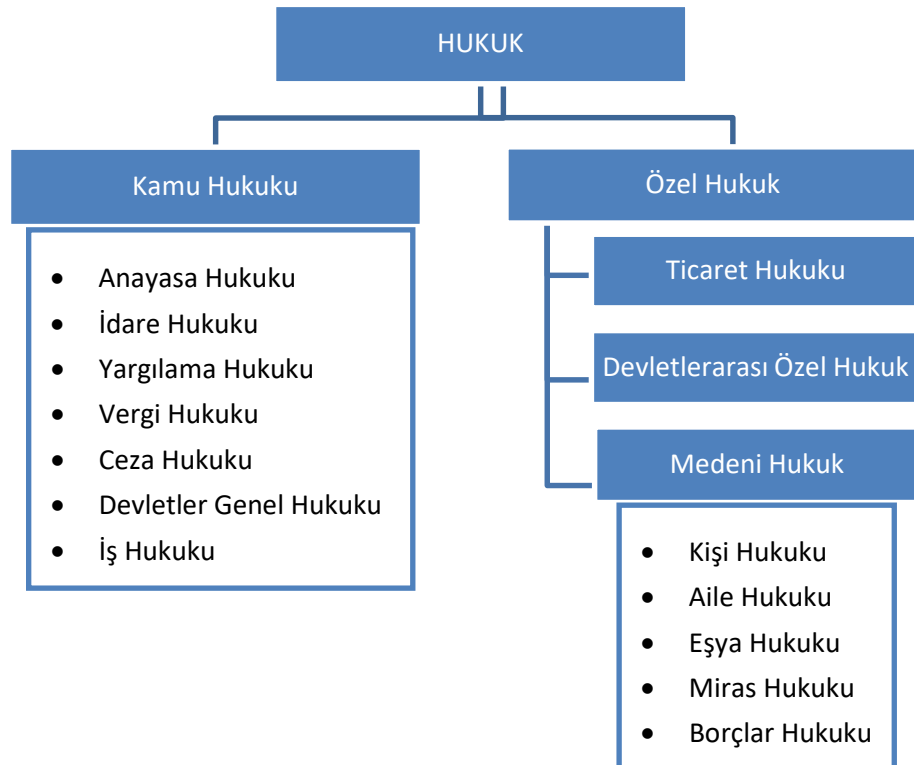
asıl belirleyici olan maddi yaptırım gücünü kullanabilen dolayısıyla daha etkili olan hukuk kurallarıdır. Şu halde yukarıda ifade edilen bilgiler doğrultusunda hukuk kavramıyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

Hukuk, Arapça bir kavramdır. Hak kelimesinin de çoğuludur. Kavram kullanıldığı yere göre birtakım anlamlar kazanmıştır. Kavram kimi yerde hakların çoğulu olarak, kimi yerde bir bilim dalını, bir disiplini ifade eder.

Hukuk düzeni ise hukuk kuralları ve kurumlarının ahenkli uyumunu ifade eder. Şeref Gözübüyük'e göre; hukuk düzeninin amacı, "Toplum düzenini sağlamaktır. Hukukun toplum düzenini sağlayabilmesi için onun gereksinimlerini karşılaması, onun koşullarına uyması gerekir. Hukuk düzeni bir taraftan uygar yaşamın dayanağı, diğer yandan da toplum içinde yaşamın bir güvencesidir."

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere hukuk; barışın, güvenin, eşitliğin ve özgürlüğün temelidir, olmazsa olmazdır. O hâlde yukarıdaki bilgiler doğrultusunda hukukun tanımını şu şekilde yapabiliriz. Hukuk, bireyle birey; bireyle toplum arasındaki ilişkileri, düzeni sağlayan ve maddi müeyyideleri olan kurallar bütünüdür.

Görüleceği üzere insan ve toplum arasındaki ilişkiler çok karmaşık ve bir o kadar da çeşitlidir. Bundan dolayı hukuk kuralları da kendi içinde bir sisteme muhtaçtır. Bu ilişkilerin özelliklerinden dolayı *Romalılardan itibaren hukuk sistemi; kamu hukuku ve özel hukuk olarak ikiye ayrılarak sistemleşmiştir.* Bu ayırım içinde kamu hukuku, bireyin devletle olan ilişkilerini; özel hukuk ise bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Demek ki ikisi arasındaki temel fark devlet ve idarî teşkilatların dâhil olduğu ve kamu gücünün kullanıldığı alandır. Yani daha genel bir ifadeyle kamu hukuku genel menfaatlerle, özel hukuk ise bireysel menfaatlerle ilgilenmektedir. Bu ilişkileri bir tablo ile göstermek mümkündür:



OSMANLI'DA HUKUK



Osmanlı Devleti'nde hukukun iki önemli kaynağı vardı. Bunlar; şeriat ve örfü.

Tanzimat öncesi Osmanlı Hukuk Sistemi'nin en önemli kaynağı İslam Şeriatı'dır. Müslüman bir devlet olarak Osmanlı Devleti, kendinden önce yaşamış Müslüman diğer Türk devletlerinin de tecrübelerinden yararlanarak kendine has bir hukukî sistem geliştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin, kurulduğu bu zor coğrafyada çok milletli yapısıyla asırlarca yaşayarak bir cihan devleti olmayı başarmasının en önemli sırrı ise adalet anlayışı ve güçlü bir hukuk sistemine sahip olmasıdır. *Osmanlı Devleti'nde hukukun iki önemli kaynağı vardı. Bunlar; şeriat ve örfü.* Devletin kuruluş sürecinden itibaren bir İslami devlet olarak şeriat hükümleri ağırlığını hissettirmişti. Bilindiği gibi şer'i hukuk veya İslam hukuku (fıkıh), Kur'an, sünnet, icma ve kıyas gibi kaynaklarla şekillenmiştir. İslam hukuku tarihsel süreç içinde yaşanan siyasi çekişmelerin bir neticesi olarak Şii ve Sünni hukuk olarak bölünmüştür. Osmanlılar ise Sünni-Hanefi Mezhebi'ni kabul etmiş ve bu anlayışa göre hüküm sürmüştür.

Nizam-ı Âlem felsefesiyle fetih politikaları güden Osmanlı Devleti, XV. ve XVI. yüzyıllarda gücünün zirvesine ulaşmış, sınırlarını üç kıtaya taşımıştır. Bu durum zenginlik kadar birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Ayrıca bu büyük ve zor coğrafyada devlet otoritesini tesis edebilmek için şer'i hukuk yanında örfi hukuka da ihtiyaç duyulmuştur. *Bu durumu İnalçık şöyle ifade etmektedir: "Gerçekte, tamamıyla hususi şartlar altında gelişen Osmanlı Devleti, şeriatı aşan bir hukuk nizamı geliştirmiştir.* Buna imkân veren prensip ise örf yani hususi manasında hükümdarın sırf kendi iradesine dayanarak şeriatın şumulüne girmeyen sahalarda kanun koyma yetkidir. Bu da doğrudan doğruya hükümdarın devlet içinde tam manasıyla mutlak bir mevki kazanması, devlet menfaatlerinin her şeyin fevkinde sayılması suretiyle tahakkuk edebilmiştir. İşte İslam devletinde bu merhaleye daha Osmanlılardan önce kurulmuş olan Müslüman Türk devletleri vasıtasıyla erişilmiş bulunuyordu."



Bu durumu İnalçık şöyle ifade etmektedir: Gerçekte, tamamıyla hususi şartlar altında gelişen Osmanlı Devleti, şeriatı aşan bir hukuk nizamı geliştirmiştir.

Örfi hukuk; kanûnname adıyla toplanmış, zamanla da bazı değişikliklere uğramıştır. Daha çok malî, askerî, idarî hukuk ve toprak hukuku hükümlerini içermiştir. Şu halde Osmanlı Devleti'nde şer'i hukukun alanına padişahın buyrukları giremeyeceği gibi örfi hukukun da ortaya çıkmasında ve uygulanmasında şer'i hukuka ters düşmemeye özen gösterilmiştir.

Osmanlı Devleti, aynı zamanda etnik ve dinî çeşitliliği olan bir model de geliştirmiştir. Kuruluşundan itibaren ülkeler fethedildikçe birçok dinî ve etnik unsur yönetim altına alınmıştır. Ancak Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin hukukî işlerine karışmamış, onları içişlerinde serbest bırakmış ve onlara çok geniş özgürlük alanı bırakmıştır.

Görüleceği üzere Osmanlı Devleti'nde hukukta birliktelikten söz etmek mümkün görünmemektedir. Bu durum devletin güçlü olduğu dönemlerde ciddi bir problem teşkil etmiyordu. Ancak Duraklama ve Gerileme Dönemleri'nden itibaren durum değişmeye başlamıştır. Özellikle modernleşme sürecinde azınlıkların yeni isteklerde bulunması dikkat çekici bir durum olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin genel gidişatında başlayan bozulma ve bu duruma karşı alınan tedbirler ise fazla bir işe yaramamıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren daha ciddi ve Avrupaî tarzda atılan adımlar da askerî ve idarî reformlarla sınırlı kalmıştır. Hâlbuki modernleşme çabalarında halka da inilebilmiş olsaydı daha kalıcı çözümler getirilebilirdi. Bu dönemde Fransız İhtilali'nin ortaya çıkması bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de değişim gayretlerinin yönünü belirlemeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti egemenliği altında yaşayan azınlıklar yani gayrimüslimler, milliyetçilik akımının da etkisiyle daha fazla özgürlük istemeye başlamışlardır. Ayrıca XIX. yüzyıl boyunca birçok isyan çıkararak ülke genelinde asayiş ve huzuru bozmuşlardır.

Ülke genelinde baş gösteren huzursuzlukların pek çok sebebi vardır. *Ancak burada konumuzla ilgili olarak devletin hukukî yapısı ve hukukta birlikteliğin olmamasının gerçek sebep olarak ele alınması yanlış olmayacaktır.* Özellikle III. Selim ve II. Mahmut'un Tanzimat Dönemi'ne kadar gerçekleştirdikleri reformlarla devletin hukukî yapısını değiştirme gayretleri takdire şayandır. Hem III. Selim ve II. Mahmut Dönemleri hem de Tanzimat Dönemi'nde gerçekleştirilen reformlar "Türk Hukuk Tarihi" açısından dikkat çekici adımlar olmuştur. Dahası da Avrupa hukuk anlayışı bu reformlara sirayet etmiş ve birçok alanda kanunlaştırma hareketleri başlamıştır. Bu durum aynı zamanda Türk Demokrasi Tarihi'nin de başlangıcını oluşturmıştır.

SENED-İ İTTİFAK'TAN CUMHURİYET'E HUKUK ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Sened-i İttifak

Osmanlı Devleti'nde modernleşme adımlarının en önemli dönüm noktalarından biri III. Selim Dönemi'ydi. Bu süreçte devletin gücünü yeniden tesis edebilmek için atılan adımlar oldukça gerçekçi ve yapıcıydı. Her zaman olduğu gibi atılan adımlardan memnun olmayan bir kesim, yeniçerilerle beraber ayaklanarak III. Selim'i öldürdü. Yerine ise II. Mahmud padişah oldu.

Bu süreçte Sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa, devlet otoritesini yeniden tesis etti ve ülkede parçalanmayı önleyerek birliği sağlamak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların başında Anadolu ve Rumeli ayanlarının yeniden devlet otoritesinin altına girmelerini sağlamak vardı. Bu maksatla Ayanlar, Padişah (II. Mahmut) ve Alemdar Mustafa Paşa ile bir araya geldi. Orhan Aldıkaçtı bu süreçte yaşananları şöyle anlatır: *Yapılan müzakereler sonucunda varılan antlaşma, Padişah'a tasdik için sunuldu. Padişah görüleceği gibi yetkilerini bir hayli sınırlayan misakı tasdikte tereddütler geçirdiyse de saray erkânından Eğriboyun Ömer Ağa'nın "Bu senet sizin istiklali saltanatınıza dokunur; fakat reddi de kabil değildir. Şimdilik çaresiz tasdik edip sonradan bunun fesih ve ilgası çaresine bakmalı." demesi üzerine Padişah, miladi 1808'de Sened-i İttifak adıyla anayasa hukukumuzla geçecek misakı onaylamıştır.*



Sened-i İttifak'la ilk defa bir padişah egemenlik haklarının sınırlanmasını kabul etmiştir.

Sened-i İttifak'la ilk defa bir padişah; Anadolu ve Rumeli Ayanları'nı muhatap alarak onların varlığını kabul ettiği gibi karşılıklı olarak tarafların hak ve özgürlüklerini tanımış ve ilk kez padişah egemenlik haklarının sınırlanmasını kabul etmiştir. *İşte bu gelişme Türk demokrasi ve anayasa hukukunun gelişmesi yolunda atılmış ilk önemli adım olarak değerlendirilmiştir.*

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayûnu)

III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde yapılan reformlar Osmanlı'da yeni bir dönemin de hazırlayıcısı oldu. *Avrupa'da bilginin ve yabancı dil bilmenin öneminin arttığı zamanlarda İstanbul'da da ilköğretimin mecburi hâle getirilmesi, devlete memur yetiştiren okullar ile Avrupai tarz Harbiye, Tıbbiye gibi yükseköğrenim veren okulların açılması çok önemli yeniliklerdendi.*

II. Mahmut'un ölümü üzerine tahta geçen Sultan Abdülmecid, sadrazamlığa Osmanlı'nın Londra ve Paris elçiliklerini yapmış olan Mustafa Reşit Paşa'yı getirdi. Yukarıda ifade edilen donanımda yeni bir kuşağın temsilcisi gibi görünen Mustafa Reşit Paşa, Padişah adına 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda okuduğu ferman ile Tanzimat Dönemi'ni başlatmış oldu.

Tanzimat Fermanı'yla müslim ve gayrimüslimlerin kanun nezdinde eşit olduğu, bütün vatandaşların can, mal ve namuslarının devletin sorumluluğu altında olduğu, vergilerin herkesin gelirine göre kanunlar çerçevesinde düzenleneceği, askere alınma usulünün eşitlik prensipleri doğrultusunda yeniden gözden geçirileceği, yargılamaların şeffaf olacağı ilan edilmiştir.

Esasta bir ferman olan bu düzenleme Avrupaî anlamda bir kanun olmamasına rağmen; vatandaşlar arasında hak ve eşitlik prensiplerinin hakim olacağı, padişahın kanunlara uyacağı gibi esasları taşımasından dolayı Türk Anayasa Hukuku açısından önemli bir adım sayılmıştır. Bu çabalar ve uygulamaların Cumhuriyet'e uzanan hukukî yapının gelişmesine katkısı büyük olmuştur.

O hâlde Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan bu çizgide hukukî gelişmelerin sebeplerini ise şöyle izah etmek mümkündür:

- Avrupa'da bürokraside ve bilgi düzeyindeki gelişmeler,
- Sosyo-kültürel hayatta ortaya çıkan gelişmeler,
- Ticarî ve iktisadî usullerdeki değişiklikler,
- Batılı devletlerin Osmanlı Devleti nezdindeki baskıları,
- Toplumsal ve siyasal gelişmelerin bir yansıması olarak hukuk kavramı ve hukukun üstünlüğü anlayışının kavranmaya başlanması.

Tanzimat Fermanı ile başlayan reformlar arasında en dikkat çeken hukuk alanında yapılanlardır. Bu dönemde hem adlî teşkilatlanma hem de kanunlaştırma çabaları beraber yürütülmüştür. Şimdi bunları inceleyebiliriz.

Adlî Teşkilatlanma Çabaları

Tanzimat Dönemi'nden itibaren geleneksel şer'î mahkemelerin yanında Batı tarzı mahkemelerin de açıldığı görülür. Bunların başında 1838'de kurulan Meclis-i



Tanzimat Fermanı, vatandaşlar arasında hak ve eşitlik, padişahın kanunlara uyacağı gibi esasları taşımasından dolayı Türk Anayasa Hukuku açısından önemli sayılmıştır.

Vala-yı Ahkam-ı Adliye gelir. Ayrıca 1854'te Meclis-i Tanzimat, 1868'de de Şura-yı Devlet ve Ahkam-ı Adliye'nin kuruluşu gerçekleşmiştir.

Yeni ticaret anlayışına uygun olarak 1840'da Ticaret Nezareti'nin kontrolünde teşekkül ettirilen Ticaret Meclisleri ile ülkede Ticaret Mahkemeleri'nin kuruluşu gerçekleşti. Maliye Nezareti'ne bağlı çalışan Meclis-i Muhasebe ile Ticaret Meclisleri 1848'de birleştirilerek Ticaret Mahkemeleri kurulmuş oldu. Ayrıca bu dönemde 1854'te kurulan Meclis-i Tahkik ile Ceza Kanunlarının uygulanmasına çalışılmıştır. Bu çabalar Nizamiye Mahkemeleri'nin kurulmasına da ortam hazırlamış oldu.

Kanunlaştırma Çabaları

Tanzimat Dönemi'nde adlî örgütlenmeler kadar kanunlaştırma hareketleri de önemli yer tutar. Kanunlar birbiri ardından çıkarılmaya başlandı. Zaman zaman İslamcı çevreler ile Batıcı çevrelerin bu konuda tartışmaları ortaya çıksa da Batı hukuku ülkeye girmeyi başarmıştır. *Böylece ülkede hukuk birliği bozulmuş ve bürokraside, sosyo-kültürel hayatta, eğitimde olduğu gibi hukukta da dualist (ikili) bir hukukî yapı meydana gelmiştir.*

Ceza hukuku alanında

Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra çıkarılan ilk kanun 3 Kasım 1840 tarihli Ceza Kanunu'dur. Kanun ilk yerli kanun olmasına rağmen Avrupa'da var olan diğer ceza kanunlarından da istifade edilerek hazırlanmıştır. Zamanla sorunlar karşısında yetersiz kalınca 1851'de Kanûn-ı Cedid adıyla yeni bir Ceza Kanunu hazırlanmıştır. Ancak bu kanun da yetersiz kalınca 1858'de Fransız Ceza Kanunu esas alınarak 1926 yılına kadar uygulanacak olan Ceza Kanunu hazırlanmıştır. 1879'da da Ceza Usulü Kanunu Fransız örnekleri tercüme edilerek uygulamaya konulmuştur.

Ticaret hukuku alanında

Özel hukuk alanındaki ilk kanun 1850 tarihli Ticaret Kanunu'dur. Kanun hazırlanırken Fransız Ticaret Kanunu esas alınmıştır. Buna paralel olarak 1855'te İflas Kanûnnamesi, 1856'da Kanûnname-i Ticarî, 1861'de Usul-i Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi, 1863'te Ticaret-i Bahriye Kanûnnamesi, özellikle Fransız kanunları esas alınarak hazırlanmıştır.

Toprak hukuku alanında

II. Mahmut Dönemi'nde Osmanlı toprak sisteminin en önemli halkasını oluşturan Timar Sistemi kaldırılmış; ancak bunun yerine çağdaş bir düzenleme getirilememiştir. İşte bu alanda var olan boşluğu doldurmak üzere 1858'de Arazi Kanûnnamesi çıkarılmıştı. Bu kanun; Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki heyetçe hazırlanmış ilk millî kanundur. Kanunname, bazı değişikliklerden geçerek Cumhuriyet'e kadar yürürlükte kalmıştır.



Tanzimat Döneminde başlayan kanunlaştırma hareketlerinin en önemlisi, Mecelle diye bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'dir.

Medeni hukuk alanında

Tanzimat Döneminde başlayan kanunlaştırma hareketlerinin en önemlisi, Mecelle diye bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye'dir. Bu dönemde Medeni Kanun alanında duyulan ihtiyaç üzerine önce "Metn-i Metin" adıyla bir kanun çıkarılmaya çalışılsa da istenilen amaca ulaşılamamıştır. Ancak bu alanda *Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında oluşturulan Mecelle Cemiyeti, çalışmalarını sürdürmüştür.* 1869'da başlayan çalışmalar 1876'da tam anlamıyla tamamlanmıştır. Bu kanun, İslam Hukuku esas alınarak hazırlanan, medeni kanun olmasına rağmen İslam'ın bütün anlayışlarını dikkate almamış, daha çok Hanefi Mezhebi'ne göre esaslar konulmuştur.

Kanun, 1926'da kabul edilen 743 sayılı Medeni Kanun kabul edilinceye kadar uygulanmıştır. Coşkun Üçok'a göre "Mecelle, Borçlar Hukuku'ndan, Medeni Hukuk'tan ve Hukuk Yargılama Usulü'nden bahsetmekle beraber bu alandaki bütün bahis ve kurumların hepsini içine almaz. Mesela evlenme ve boşanma, mirasa ait hükümler Mecelle'de yer almamıştır."

Mecelle'nin aile hukuku alanındaki eksikleri ise ancak I. Dünya Savaşı yıllarında tamamlanmıştır. Mahmut Esad Efendi başkanlığında bir heyet tarafından 25 Ekim 1917'de "*Hukuk-ı Aile Kararnamesi*" adıyla geçici bir kanun çıkarılmıştır. Kararname bütün mezhepler dikkate alınarak hazırlanmasına rağmen cemaatlerin, muhafazakârların ve gayrimüslimlerin tepkisini çekmiş, 19 Haziran 1919'da yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa hukuku alanında

Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı modern anlamda bir anayasa niteliği taşımıyorsa da Türk Anayasa Hukuku'nun gelişme evreleri olarak nitelemek yanlış olmaz. Jön Türkler, V. Murat'ı tahttan indirerek Kanûn-ı Esâsî'yi kabul etmek şartıyla Sultan II. Abdülhamit'in padişah olmasını sağladı.

Türk demokrasi tarihinin ilk anayasası 23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî, II. Abdülhamit'in denetimi altında 28 kişiden oluşan Cemiyet-i Mahsusa Heyeti'nce hazırlandı. Heyet, bu çalışmasında 1831 tarihli Belçika, 1851 tarihli Prusya ve 1875 tarihli Fransız Anayasalarından yararlanmıştır. Anayasa 119 madde ve 12 bölümden teşekkül etmiştir. 1876'da II. Abdülhamit'in bir fermanıyla ilan edilen Kanûn-ı Esâsî, Batılı anayasalarda olduğu gibi gücünü halktan değil, padişah iradesinden almıştır. Buna rağmen demokrasi tarihimizde ilk kez anayasalı monarşi veya meşrutî monarşi sistemine geçilmiş oldu.

II. Abdülhamit, 1877-1878 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra yaşanan tartışmaları bahane ederek anayasanın 7. maddesine dayanarak 14 Şubat 1878'de Meclis'i feshetti. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı ile Kanûn-ı Esâsî yeniden ilan edilerek yürürlüğe konuldu. *Anayasa 1909, 1914'te bazı maddelerinde değişikliklere uğramış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanına kadar uygulamada kalmıştır ve 1924 Anayasası ile de kesin bir şekilde yürürlükten kaldırılmıştır.*



Meşrutî Monarşi: Şartlı krallık. Baştaki kral ve sultanın iradesinin bir kısım temel kurallar, anayasa kuralları ile sınırlandırıldığı tek kişi yönetimi.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUK İNKILABI

Osmanlı Devleti'nden Yeni Türk Devleti'ne düalist bir hukuk sistemi miras kalmıştır. Yani İslamî ve Avrupaî mahkemeler ile İslamî ve Avrupaî anlayışla hazırlanmış ve uygulanmış kanunlar. Ancak her iki devlet anlayışında da farklılıklar dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nde dinî karakter baskın iken Yeni Türk Devleti'nde ise millet egemenliği vurgusu öne çıkmıştır. *TBMM'nin açılmasıyla millî irade ilkesinin esas alınacağı anlaşılmıştır.*

Yeni Türk Devleti'nin kurulmasıyla mevcut hukukî yapının da değişmesi kaçınılmaz olmuştur. Gülnihal Bozkurt'a göre Türk Hukuk İnkılabı'nın iki ana nedeni vardı. Bunlar; çağdaş bir Türk devleti kurma isteği ve tam bağımsızlık ilkesiydi. Gerçekten de yeni kurulan devletin çağdaş ve medeni bir devlet olma yolunda çok büyük handikapları vardı. Mesela uzun yıllardan beri uygulanan ceza hukukunun uygulanamaz kuralları, kamu idaresi alanında kadına herhangi bir hakkın verilmeyişi, özel hukuk alanında kadın-erkek arasında var olan eşitsizlikler, miras, aile hukuku, ticarî ilişkilerde şartların değişmesi dahası geleneksel hukukî sistemin mevcut yapısıyla çağdaşıktan uzak bir görüntü vermekteydi.

Mevcut hukukî yapının tam bağımsızlık ilkesiyle de çatışan birçok yönü vardı. *Osmanlı Devleti'nde kapitülasyon adıyla Avrupalı devletlerin edindikleri hakların; ticarî, malî, hukukî, dinî birçok alanda kullanılmaya başlanması, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının da benzer haklardan yararlanması için büyük devletlerin müdahaleleri Osmanlı Devleti'nin tarihsel kimliğini ve bağımsızlığını zedelemekteydi.*

1920'lerden itibaren Yeni Türk Devleti'nin en büyük hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinde bir devlet ve toplum meydana getirmektir. Bunun için de atılacak her adımın hukuk yöntemlerine uygun olmasına özen gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa da hukukta çağdaşlaşmanın önemini 1924'te yaptığı bir konuşmasında şöyle ifade etmiştir:

"Mühim olan nokta, adalet telâkkimizi, adaletle ilgili kanunlarımızı, adalet teşkilâtımızı, bizi şimdiye kadar şuurlu, şuursuz tesir altında bulunduran, asrın gereklerine uygun olmayan bağlardan bir an evvel kurtarmaktır. Millet, her medeni memlekette olan adalet işlerinde ilerlemenin, memleketin ihtiyaçlarına uyan esaslarını istiyor. Millet, hızlı ve kesin adaleti temin eden medeni usulleri istiyor. Milletin arzu ve ihtiyacına tabi olarak adalet işlerimizde her türlü tesirlerden cesaretle silkinmek ve hızlı ilerlemelere atılmakla asla tereddüt olunmamak lazımdır. Medeni hukukta, aile hukukunda takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır. Hukukta idare-i maslahat ve hurafelere bağlılık, milletleri uyanmaktan men eden en ağır bir kâbustur. Türk milleti, üzerinde böyle bir ağırlık bulunduramaz."

Hüseyin Nail Kubalı, 1923'te Cumhuriyet'in ilanını Türk Hukuk İnkılabı'nın gelişmesinin son safhası olduğunu; *"Laikleşme ve modernleşme yönündeki hukuk reformları eski ile yeni, Batılı olanla Doğulu olan, laik olan ile dinî olan arasında bir uzlaşma idi. Onun için yüzeyde kalan ve oportünist olan reformlardı. Bu sebeple*



1920'lerden itibaren de Yeni Türk Devleti'nin en büyük hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinde bir devlet ve toplum meydana getirmektir.

sürüp gitmesi imkânsız olan bağdaşmaz bir ikiliğe meydan verilmişti.” şeklinde belirtmiştir.

Şu hâlde Türk Hukuk inkılabı alanında yapılan düzenlemelerin sebeplerini şöyle izah etmek mümkündür:

- Hukuk alanında birlikteliğin olmaması,
- Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması,
- Laik bir devlet modelinin geliştirilmesi için hukuk alanında da düzenlemeyi mecbur kılması,
- Ekonomik hayata dair düzenlemelerin batılı normlara göre yeniden düzenlenme mecburiyeti,
- Kadın hakları konusunda var olan eşitsizliklerin giderilmesi,
- Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması,
- Her alanda olduğu gibi hukuk sisteminde de akla ve bilime önem verilmesi,
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Batı medeniyetini örnek alması münasebetiyle de bu hedefin en önemli ayağı olan Batılı hukuk sistemine geçmesinin elzem görülmesi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Anayasal Hareketler

Anayasa kavramı

Her devletin bir anayasası vardır. Bunlar genel itibariyle yazılı anayasalardır. Kamu hukukunun önemli bir dalını teşkil eden anayasa hukuku, esas itibariyle kendisi de bir kanundur. Ancak bu kanun, bütün kanunların çerçevesini belirleyen temel kanundur.

Demokrasi tarihimizde ilk kullanıldığında *Kanûn-ı Esâsî veya Teşkilât-ı Esâsiye* diye adlandırılan anayasayı şöyle tanımlamak mümkündür: Bir devletin yapısını, organlarını, organları arasındaki ilişkileri, siyasal iktidarın oluşum şeklini özel ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarıyla, bütün bunların devletle olan ilişkilerini düzenleyen çerçeve kanundur. *Zafer Gören’e göre anayasanın fonksiyonları ve içeriği ise şunlardan ibarettir:*

- *Devletin bütünlüğünü sağlamak,*
- *Devlet için devamlı bir temel düzen oluşturmak,*
- *Devlet erkinin (egemenliğin) kullanılmasını meşru kılmak,*
- *Devlet erkini hukuksal bakımdan sınırlamak, denetlenebilir kılmak,*
- *Vatandaşların özgürlük ve eşitliğini güvence altına almak.*

Kendisi de bir kanun olan anayasanın, diğer kanunlara göre değiştirilmesi daha zordur. İşte bu değiştirilebilirlik yapısına göre de anayasa, yumuşak ve sert olarak nitelenmektedir. Türk demokrasi tarihinde 1921 tarihli anayasa en yumuşak, 1982 tarihli anayasa ise en sert olanıdır. *Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde dört anayasa vardır. Bunlar; 1921,1924, 1961, 1982 anayasalarıdır. Şimdi bunları tek tek incelemeye geçebiliriz.*



Teşkilât-ı Esâsiye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların arasında en kısa ve yumuşak olanıdır.

1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921)

TBMM'nin açılmasıyla yeni bir Türk Devleti'nin de kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Olağanüstü şartların etkisi altında çalışmalarını sürdüren Meclis, bir taraftan ülkenin işgaline karşı mücadele ederken diğer taraftan da devlet olmanın gereği olan teşkilatlanmasını ve hukukî alt yapısını güçlendirme gayreti içinde olmuştur. Yeni devletin kuruluşundan itibaren karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de anayasa sorunu idi. Devlet hangi kurallara göre çalışacaktı? Osmanlı anayasası olan Kanûn-ı Esâsî mi yoksa kendi şahsına münhasır yeni bir anayasa mı hazırlanmalıydı?

Meclis, bu sorulara cevap ararken anayasa hazırlamanın zor ve uzun soluklu bir çalışma olacağını bilinciyle Kanûn-ı Esâsî'nin 1909'daki son değişiklikleriyle anayasa ihtiyacının karşılanması yolunu tercih ettiği görülmektedir. *Bu durumu kurumsal görüntü açısından değerlendiren Ahmet Yücekök'e göre sistem "Üçüncü Meşrutiyet" olarak değerlendirilebilir.*

Meclisin bu tercihi ne rağmen 1920 Ağustos'undan itibaren yeni bir anayasa için hazırlıklara başladığı görülmektedir. Meclis Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan "Büyük Millet Meclisinin Şekil ve Mahiyetine Dair Mevadd-ı Kanûniyye" tasarısı, 18 Ağustos 1920'de Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Bunu 5 Eylül 1920'de Nisab-ı Müzakere Kanûnu, 13 Eylül 1920'de Halkçılık Programı diye de anılan 31 maddelik Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu Layihası, 4 Kasım 1920'de İcrâ Vekilleri Kanûnu'ndaki değişiklikler Meclis'in gündemini belirlemiş ve çok sert tartışmalar yaşanmıştı. Mecliste yaşanan bu sert tartışmalar sürerken Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı başarılı sonuçların elde edilmesi, anayasa tartışmalarının üzerinde olumlu bir tesir bıraktı. Nihayetinde de 20 Ocak 1921'de 85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası kabul edilmiş oldu.



Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların arasında en kısa ve yumuşak olanıdır.

Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden ibarettir. Anayasanın adı ve kısalığı konusunda Bülent Tanör şu bilgileri vermektedir: *"Kanûn-ı Esâsî, bir Ana Kanun ya da Ana Yasa olarak bu tür metinlerden beklenen kuralları getirmişti.* 1920 kurucuları ise geçiş döneminde dayattığı zorlukları ve sadece bunları aşmak üzere bir yeni anayasal metin hazırlığı içindeydiler. Bunu yaparken de tutumlu ve ölçülü davranmaları gerekirdi. İşte Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu deyi mi, sırf ana kuruluşu kastetmesi bakımından da daha uygundu."

Bu anayasanın getirdiği yenilikler ve genel özellikleri ise şöyledir:

- *"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."* ilkesi getirilmiş ve bu ilkenin paylaşılamayacağı açıkça ifade edilmiştir.
- Yumuşak bir anayasadır.
- TBMM'nin tartışmaya yer vermeyecek kadar meşruiyet sorununu ortadan kaldırmıştır.
- Olağanüstü şartların etkisiyle Kuvvetler Birliği ilkesi kabul edilmiştir.
- Meclis Hükümeti Sistemi esas alınmıştır.

- İlk kez Türkiye Devleti tabiri kullanılmış ve devletin TBMM tarafından idare edileceği ilan edilmiştir.
- Kısa bir anayasa olmasına rağmen yarısından fazlasını yerinden yönetim ve yerel yönetim ilkeleri esasları almıştır.



• **Kuvvetler Birliği:** Devletin üç temel gücünün tek elde toplanması, yasama-yürütme-yargının tek elden yürütülmesi. [17]

Türk demokrasi tarihinin metin olarak en kısa ve kısa süreli anayasası, Yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan itibaren yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak bir takım değişikliklere uğradı. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Cumhuriyetin ilan edilmesiyle devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir.
- Cumhurbaşkanlığı müessesesi kurulmuş ve seçim ile ilgili esaslar getirilmiştir.
- "Devletin resmî dini İslam, resmî dili ise Türkçe'dir." ifadeleri eklenmiştir.
- Kabine Sistemi getirilmiştir.
- *Bu anayasa, 20 Nisan 1924'te kabul edilen yeni Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu ile yürürlükten kalkmıştır.*

1924 Anayasası/Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Nisan 1924)

I. Meclis Dönemi'nde çıkarılan kanunlar, anayasa ile devlet yapısına ve hukuk alt yapısına yönelik çalışmalar belli bir aşamaya gelmiştir. Bu geçiş döneminden sonra iki anayasalı sistemin varlığına son verip ihtiyaçları karşılayacak yeni bir anayasaya şiddetle ihtiyaç duyulmaktaydı.



1924 Anayasası 1961'e kadar 37 sene yürürlükte kalmıştır.

II. Meclis kurucu bir meclis olmamasına rağmen yeni bir anayasa hazırlığı başlatılmıştır. Oluşturulan Anayasa Komisyonu 1875 Fransız ve 1921 tarihli Polonya Anayasası'ndan yararlanarak demokratik bir rejimin yerleşmesi ve devlet otoritesinin tesisi amacıyla bir anayasa taslağı hazırladı. Anayasa hazırlama mantığına ve usullerine uygun olarak hazırlanan anayasa taslağı, Meclis'te 20 Nisan 1924'te kabul edildi. Anayasanın bu dönemde de adı Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu idi. *Yeni Anayasa millî egemenliği esas alan ve daha önceki Meclis'te olduğu gibi Meclis Hükümet Sistemi'ne ve Kuvvetler Birliği ilkesine dayanıyordu.* 1924'te kabul edilen anayasa 105 madde ve 6 bölümden mürekkeptir. Sert anayasa olarak kabul edilir. Bu anayasa 1961'e kadar uygulanmıştır.

20 Nisan 1924 tarihli anayasanın belli başlı özellikleri ise şunlardır:

- "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi aynı şekilde devam ettirilmiştir.
- Kuvvetler birliği esastır. Yani yasama, yürütme ve yargı meclisin kontrolüne alınmıştır.
- Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na verilmiştir.

- Bu anayasa Türk demokrasi tarihinin en uzun süreli yaşayan anayasası olmuştur.
- Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30 olarak ve seçimlerin dört yılda bir yapılacağı belirlenmiştir.
- Meclisin; soru, gensoru ve meclis soruşturması yoluyla denetleneceği usulü getirilmiştir.
- “Devletin biçimi Cumhuriyet’tir.” esası bir kez daha teyid edilmiştir.
- Meclis Başkanı ve Başbakanın Meclis’ten Cumhurbaşkanınca seçilmesi esası kabul edilmiştir.

1924 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 1945’e kadar yapılacak birçok yeniliğin de hukukî zeminini oluşturmuştur. Hem devlet hem de millet hayatına dönük çalışmalar yapıldıkça yapılan değişiklikler anayasada karşılığını bulmuştur. Bu değişiklikler:

- 10 Nisan 1928’de laikliğe aykırı kabul edilen “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır.” esası çıkarılmıştır.
- 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmiş ve otuz yaş esası kabul edilmiştir.
- 5 Şubat 1937’de CHP ilkeleri olarak bilinen esaslar anayasaya alınmıştır. Böylece anayasanın ideolojisi olmuştur.
- 10 Ocak 1937’de anayasasının dilinde sadeleştirmeler yapılmıştır.

1961 Anayasası (9 Temmuz 1961)

1921 ve 1924 Anayasaları ile kurulmak istenen siyasal yapı, Türk anayasacılığı açısından dönüm noktasıdır. 1945’ten itibaren demokrasi adına sevindirici olan çok partili rejim denemeleri on beş yıl sonra yeniden hayata geçirildi. *14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerden Demokrat Parti (DP) büyük bir başarıyla çıkmış ve Meclis’in büyük çoğunluğunu elde etmiştir. Celal Bayar yeni Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilirken, Adnan Menderes Başbakanlığa ve Refik Koraltan ise TBMM Başkanlığı’na getirilmiştir.*

Ülkenin on yılına damgasını vuran DP iktidarı sürecinin karakteristik özelliği, Komünizmle mücadele, Arapça ezanın yeniden getirilmesi, Nato’ya üyelik (1952), Atatürk’ü Koruma Kanunu, 6-7 Eylül Olayları, Tahkikat Komisyonu, Öğrenci Olayları, Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşü, Kırşehir’in ilçe yapılması, Osman Bölükbaşı’nın hapse atılması, Kore Savaşı’na askerin gönderilmesi ve basın üzerine baskı rejimi uygulamaları gibi başlıklarla özetlenebilir.

Bu dönemde DP’nin iktidarından memnun olmayan toplumun bir kesimi, *“CHP+Asker=İktidar” formülünü devreye sokarak askeri siyasetin içine iyice bulaştırmışlardı. Bu sürecin sonunda 27 Mayıs 1960’da “Albaylar Cuntası”, Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koymuştur. Darbeciler amaçlarını, “Buhrana uğrayan demokrasiyi, hukuk devleti ilkelerini yeniden gerçekleştirmek ve kardeş kavgalarına bir son vermek” olarak açıklamışlardır.*

Emir komuta zincirinin dışında gerçekleştirilen askerî darbenin liderliğine de daha etkili olacağı düşüncesiyle Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Gürsel getirilmiştir. Darbeci subaylardan oluşan *Millî Birlik Komitesi (MBK)*, bir



Anayasanın hazırlanmasında Zafer Gören’e göre Bonn Anayasası ve İtalyan Anayasası ile Fransız Anayasal sisteminin etkileri sezilmektedir.

taraftan DP'lilerin yargılanmasıyla uğraşmış diğer taraftan da Sıddık Sami Onar başkanlığında İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyonu yeni anayasayı hazırlamak üzere görevlendirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yedi üyenin hazırladığı anayasa ön tasarısı 18 Ekim 1960'da MBK'e sunuldu. Anayasanın hazırlanmasında Zafer Gören'e göre Bonn Anayasası ve İtalyan Anayasası ile Fransız Anayasal sisteminin etkileri sezilmektedir. MBK Aralık 1960'da istedikleri amacı gerçekleştirmek üzere 157 sayılı yasa ile Kurucu Meclis hayata geçirildi. Kurucu Meclis, darbecilerin oluşturduğu MBK ve Temsilciler Meclisi'nden teşekkül ettirilmiştir. Anayasa Komisyonu bu süre içinde tasarısını hazırlamış ve Kurucu Meclis'e sunmuştur. *Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960'da bu tasarıyı kabul etmiştir. Bu tasarı Türk demokrasi tarihinde bir ilk olarak 9 Temmuz 1961'de halkoyuna sunulmuştur. Oylamaya katılım % 80 düzeyinde olmuştur.* Oylama sonucu ise % 61.5 evet, % 38.5 hayır olarak kesin sonuçlar ilan edilmiştir. Böyle bir sonucun çıkmasını Tanör şu gerekçelere bağlar: “ Olumsuz oyların yüksek oranı anayasa yapımında DP'nin çizgisinin dışlanmış ve ulusal uzlaşmanın eksilmiş olması kadar propaganda ve oylama koşullarının en azından 1982'dekine kıyasla daha serbest oluşuyla da ilgilidir.”

Halkoylamasının bu şekilde sonuçlanmasından sonra 19 Ekim 1961'de seçimler yapılmış ve XII. Dönem, 25 Ekim 1961'de TBMM'nin açılmasıyla başlamış ve böylece yeni anayasal sisteme geçilmiş oldu.

Bu anayasanın önemli özellikleri ise şöyle ifade edilebilir:

- Bu anayasa ile çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçilmiştir.
- Bu anayasa ile yumuşak bir kuvvetler ayrılığı getirilmiş ve Türkiye parlamenter sisteme geçmiştir.
- Sert bir anayasa niteliğindedir.
- Tek devlet ilkesi kabul edilmiştir.
- Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir.
- Sosyal, siyasal hak ve özgürlüklerle ilgili önemli oranda düzenlemeler yapılmıştır.
- Yasama, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak iki meclisli olarak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.
- Ayrıca bu anayasa ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, TRT ve üniversiteler özerk kurumlar olarak kabul edilmiş, sendikal haklar verilmiştir.

1961 Anayasası bu özellikleriyle yeni bir sistem getirdiği gibi aynı zamanda da Türk demokrasi tarihinin de en özgürlükçü anayasası olarak kabul edilmiştir. Anayasa 1971-1973 ara rejimi döneminde iki defa değişikliğe uğramış ve 1982 Anayasası'na kadar yürürlükte kalmıştır.

1982 Anayasası (7 Kasım 1982)



Parlamenter Sistem:

Parlamento ve başbakanın başkanlığında, bakanlar kurulu ile yönetildiği, parlamentonun kabineyi tayin ettiği, gerektiğinde güven oylaması yoluyla düşürebildiği sistem.

1961 Anayasası'nın 1971-1973 yıllarında bazı değişikliklere uğradığını yukarıda ifade etmiştik. Buna rağmen 1975'ten itibaren bu anayasanın sağladığı özgürlükçü ortam yerini şiddet ve terör eylemlerine terk etti. Bu durumun bütün ülkeye yayılması ve alınan tedbirlerin yetersiz kalması ve altı ay boyunca TBMM'nin cumhurbaşkanı seçememesi, hükümetlerin bu süreçte etkili politikalar geliştirememeleri *Ergun Özbudun'a göre* "Anayasa sorununu gitgide ağırlaştırmış ve birçok kişinin gözünde yeni ve daha köklü bir anayasa değişikliği zorunlu hâle gelmiştir. 1961 Anayasası, kamuoyunun bazı kesimlerince, yürütmenin hatta daha genel olarak devlet otoritesinin güçsüzlüğünün başlıca sorumlusu gibi görünmeye başlamıştır."

Bu olumsuzluklar ve gerginlikler içinde 12 Eylül 1980'de bu durumdan vazife çıkaran Türk Silahlı Kuvvetleri "emir ve komuta zinciri içinde ve emirle" yönetime el koydu. Bu durum 1960 ve 1971'den sonraki *üçüncü darbe dalgası* olarak ifade edilebilir. Devlet yetkilerinin önemli bir kısmını uhdelere alan *Millî Güvenlik Konseyi (MGK)*, yapılan darbenin amacını şöyle izah etmişlerdir:

"Ülke bütünlüğünü korumak, millî birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devletin otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak."

21 Eylül 1980'de de yine bir asker olan Bülent Ulusu başkanlığında hükümet kurulmuş ve MGK'dan güvenoyu alarak görevine başlamıştır. Konsey üyelerinin millet egemenliğine dayalı demokratik ve laik bir anayasa vaatleri doğrultusunda 29 Haziran 1981'de 2485 sayılı *"Kurucu Meclis Hakkında Kanun"* ile yeni bir anayasa çalışmalarına başlanmış oldu. Bu kanuna göre Kurucu Meclis; Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi'nden oluşacaktır.

Sivil idareyi temsil eden Danışma Meclisi, yeni bir anayasa hazırlamak üzere kendi aralarında on beş üyeden müteşekkil *"Anayasa Komisyonu"* belirledi. Komisyonun hazırladığı anayasa taslağı TBMM'de 18 Ekim 1982'de kabul edildi ve tasarının Resmî Gazete'de yayınlanarak halkoyuna sunulacağı ilan edildi. *7 Kasım 1982'de halkoylamasına sunulan tasarı % 91.37 evet, % 8.63 oranında hayır oyuyla kabul edilmiş oldu.*

Bu anayasanın özellikleri ise şunlardır:

- 1982 Anayasası kendinden önceki anayasalardan hem çok uzun hem de teferruatlıdır.
- Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır.
- Bu anayasa, çerçeve bir anayasa değildir; düzenleyici yani kazuistik bir anayasadır.
- Yürütme organı güçlendirilmiştir.
- İlk maddeleri değiştirilemez ilkeler olarak belirlenmiştir.
- Sendikalar, partiler, dernekler kapatılmıştır, kişi hakları kısıtlanmıştır. Bu haliyle de en yasakçı anayasadır.
- Daha az katılımcı bir demokrasi esası kabul edilmiştir.



Kazuistik: Meseleci.
Olaylarla hareketle
genel kurallara gidilen
bir metod, meseleci
metod.

Bu anayasa günümüze kadar birçok kez değişikliklere uğrayarak varlığını sürdürmüştür.

TÜRK HUKUK İNKILABI ALANINDA YAPILAN KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ

Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)

Hukuk sisteminin en önemli ve geniş dalı olan Medeni Hukuk, bu özelliklerinden dolayı da Özel Hukuk diye de tanımlanmıştır. Kişilerin doğumundan ölümüne kadar yaşadıkları, toplum, aile ilişkileri, miras, eşya, borç gibi karmaşık diğer ilişkilerin de Medeni Hukuk’un konusu olduğu bilinmektedir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e hukuk sisteminde yaşanan gelişmeler arasında en dikkat çeken Medeni Hukuk alanında olmuştur. Tanzimat’la başlayan modernleşmeye ayak uydurmak adına “*Mecelle*” adıyla bir çalışma yapılmıştır. Bununla bir dönemin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak bu alanda yeterli olduğunu söylemek zordur. Türk Hukuk İnkılabı’nın çok önemli bir aşaması olan Medeni Hukuk’un toplumun ihtiyaçlarını çağdaş normlara göre yeniden düzenlemesi gerekiyordu. Bunun için zor bir dönemece girilmişti. Bu kanun ya yeniden yazılacak ya da çağdaş medeni hukuklardan biri tercih edilecekti.

1924 yılında dönemin Adalet Bakanı Seyit Bey’in *1917 tarihli Aile Hukuku Kararnamesi* üzerinde çalışılarak yeni medeni kanun yapabiliriz teklifine sıcak bakmayan Mustafa Kemal, 11 Eylül 1924’te 26 hukukçudan oluşan bir çalışma grubu oluşturdu. Bu komisyon Türk toplumu ve ailesine uygun medeni kanunları incelemekle işe başladı. Bu ön çalışmalar neticesinde İsviçre Medeni Kanunu aranan kriterlere uygun bulundu. *Söz konusu kanun Türk toplumuna uyarlanmış, 22 Nisan 1926’da TBMM’de kabul edilmiş ve kanun 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir.* Bu kanun yeni Türk Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmesine kadar 75 yıl yürürlükte kalmıştır.

Bu konu hakkında Bernard Lewis şunları söylemektedir: “İsviçre Medeni Kanunu’nun Türkiye Meclisi tarafından kabulü şüphesiz Türkiye’yi bir gece içinde Orta Doğu İsviçre’si haline getirdi. Ana kara ve demiryollarına yakın kasaba ve köylerde yeni medeni kanun çoğunlukla uygulandı. Fakat ülkenin geri kalanını teşkil eden sayısız köylerde eski uygulamalar yaşamaya devam etti... Bununla beraber kale yarılmıştı.”

Bu kanunun diğer kanunlar arasında seçilerek tercih edilmesinin sebeplerini ise şöyle sıralamak mümkündür:

- Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması,
- *Avrupa’daki laiklik ve demokratik anlayışa göre hazırlanmış olması,*
- Anlatımının ve dilinin anlaşılır ve sade olması,
- Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi,
- Pratik çözümler önermesi ve uygulamada kolaylıklar sağlaması,
- Avrupa’da hazırlanmış en yeni ve kavramlarının anlaşılır olması.



Medeni Kanun, Laiklik ve Halkçılık ilkeleriyle ilgilidir.

İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüyle elde edilen kazanımlar ise şunlar olmuştur:

- Medeni kanun konusunda da birliktelik sağlandı.
- Ailede erkek egemenliğine son verildi.
- Miras konusuna kadın-erkek eşitliği kabul edildi.
- Tek eşlilik prensibi getirildi.
- Kadınlara boşanma hakkı verildi.
- Mahkemelerde şahitlik konusunda kadın-erkek eşitliği getirildi.
- Resmî nikâh evlilikte mecburi hale getirildi.
- Azınlıkların ve yabancıların yargı yetkileri kaldırıldı.
- Büyük devletlerin Türkiye'nin içişlerine karışma bahaneleri ortadan kaldırıldı.

TÜRK HUKUK İNKILABI ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN DİĞER KANUNLAR



İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü, Türk Hukuk İnkılabı'nın dönüm noktası oldu.

İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü, Türk Hukuk İnkılabı'nın dönüm noktası oldu. Takip edilen strateji ile de laiklik ve modernleşme yolunda önemli adımlar atılmaya devam edildi. Henüz süreç tamamlanmamıştı. Kanun yapmanın zorluğu bilindiği için birey, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyecek olan diğer kanunların da bir an evvel yapılması inkılap hareketinin mantığına uygun olacaktı. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kanunlar arasında *“Borçlar Kanunu”* önemli bir yere sahipti. Medeni Kanun'u hazırlayan komisyon bu sefer de İsviçre Borçlar Kanunu'na dayanarak bir taslak metin hazırlandı. Kanun usul dairesinde TBMM gündemine taşındı ve görüşmelerin sonunda 22 Nisan 1926'da 916 sayılı Borçlar Kanunu kabul edilerek, Türk Medeni Kanunu ile aynı tarihte uygulamaya konuldu.

Ceza Hukuku alanında çağının en iyi *Ceza Kanunu* olarak kabul edilen 1889 tarihli İtalya Ceza Kanunu çevrilip Türk toplumuna uyarlanarak 1 Mart 1926'da TBMM'de kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926'da da yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 4 Nisan 1929'da Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu da aynı yolla hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Bunların dışında *29 Mayıs 1926'da Ticaret Hukuku, 13 Mayıs 1929'da Deniz Ticaret Hukuku, 18 Haziran 1926'da İsviçre Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu, 24 Nisan 1929'da İcra ve İflas Kanunu, 3 Mart 1926'da Hâkimler Kanunu gibi ihtiyaç duyulan kanunların hazırlanması gerçekleşmiştir.*

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan yargıç ve savcılarının eğitimi için ilk kez 5 Kasım 1925'te Ankara'da bir Adliye Hukuk Mektebi açılarak eğitime başlandı. Bu okul aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yükseköğretim kurumudur.



Örnek

- Türk Hukuk Sistemi'nde Osmanlı'da Mecelle, Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Kanûnname-i Arazi; Cumhuriyet Dönemi'nde de Türk Medeni Kanunu'nun kabulü vs. özel hukuk alanında önemli mevzuatı oluşturmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Türk Hukuk Sistemi'nin kaynakları hakkında araştırma yapınız.
- Ahmet Cevdet Paşa kimdir? Hakkında okumalar yapınız.
- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hukuk eğitimi hakkında açılan okullar hakkında araştırma yapınız.
- Türk anayasalarını okuyunuz ve karşılaştırma yapınız.



Özet

- 1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921)
- 20 Ocak 1921’de 85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edilmiştir.
- Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden ibarettir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimseyen bu anayasa ile kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiş, Meclis Hükümeti Sistemi esas alınmış ve yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Yumuşak bir anayasadır.
- Hukuk Kavramı**
- Hak sözcüğünün çoğulu olan hukuk, bireyle birey; bireyle toplum arasındaki ilişkileri, düzeni sağlayan ve maddi müeyyideleri olan kurallar bütünüdür.
- OSMANLI’DA HUKUK**
- Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde hukukun iki önemli kaynağı vardır. Bunlar; şeriat ve örfdür. Şer’i hukuk veya İslam hukuku (fıkıh), Kur’an, sünnet, icma ve kıyas gibi kaynaklarla şekillenmiştir. Örfi hukuk ise; kanûnnâme adıyla toplanmış, zamanla da bazı değişikliklere uğramıştır. Daha çok malî, askerî, idarî hukuk ve toprak hukuku hükümlerini içermiştir.
- SENED-İ İTTİFAK’TAN CUMHURİYET’E HUKUK ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER**
- Sened-i İttifak**
- 1808 yılında Padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’la ilk defa bir padişah; Anadolu ve Rumeli Ayanlarını muhatap alarak onların varlığını kabul ettiği gibi karşılıklı olarak tarafların hak ve özgürlüklerini tanımış ve ilk kez padişah egemenlik haklarının sınırlandırılması kabul etmiştir. İşte bu gelişme Türk demokrasisi ve anayasa hukukunun gelişmesi yolunda atılmış ilk önemli adım olarak değerlendirilmiştir.
- Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayûnu)**
- 3 Kasım 1839’da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından Padişah adına Gülhane Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı’yla Müslüman ve gayrimüslimlerin kanun nezdinde eşit olduğu, bütün vatandaşların can, mal ve namuslarının devletin sorumluluğu altında olduğu, vergilerin herkesin gelirene göre kanûnlar çerçevesinde düzenleneceği, askere alınma usulünün eşitlik prensipleri doğrultusunda yeniden gözden geçirileceği, yargılamaların şeffaf olacağı ilan edilmiştir.
- Adlî Teşkilatlanma Çabaları**
- Tanzimat Dönemi’nden itibaren başlatılan hukukî modernleşme sürecinde geleneksel şer’i mahkemelerin yanında Batı tarzı modern mahkemelerin (Nizamiye Mahkemeleri) açıldığı görülmektedir.
- Kanunlaştırma Çabaları**
- Tanzimat Dönemi’nde adlî örgütlenmeler kadar kanunlaştırma hareketleri de önemli yer tutar. Bu dönemde Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Toprak Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku alanlarında çok önemli değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bütün bu yeniliklere rağmen Tanzimat döneminde modern hukuk yerleştirilmeye çalışılırken geleneksel hukuk sisteminin kurum ve ilkeleri muhafaza edildiği için eski ile yeni birlikte yürürlükte kalmış ve bunun sonucunda da her alanda olduğu gibi hukuk sisteminde de ikili (düalist) bir yapı oluşmuştur.
- CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUK İNKILABI**
- Anayasa Kavramı**
- Kanûn-ı Esâsî veya Teşkilât-ı Esâsiyye diye adlandırılan anayasayı şöyle tanımlamak mümkündür:
Bir devletin yapısını, organlarını, organları arasındaki ilişkileri, siyasal iktidarın oluşum şeklini özel ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarıyla, bütün bunların devletle olan ilişkilerini düzenleyen çerçeve kanundur.



Özet (devamı)

- Türkiye Cumhuriyeti Dönemi'nde dört anayasa vardır. Bunlar; 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarıdır
- 1921 Anayasası /Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Ocak 1921)
- 20 Ocak 1921'de 85 sayılı kanunla Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası kabul edilmiştir.
- Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, Türk demokrasi tarihinde görülen anayasaların arasında en kısa ve yumuşak olanıdır. Toplam 23 madde ve bir ek maddeden ibarettir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini benimseyen bu anayasa ile kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiş, Meclis Hükümeti Sistemi esas alınmış ve yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Yumuşak bir anayasadır.
- **1924 Anayasası/Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu (20 Nisan 1924)**
- 1924 Anayasası 1961'e kadar 37 sene yürürlükte kalmıştır.
- 1924 yılına kadar Osmanlı Kanûn-i Esâsisi ile bunun eksik yönlerini tamamlayan 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu birlikte yürürlükte kalmıştı. Bu dönemde TBMM'nin ilanı, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması gibi çok önemli inkılaplar gerçekleştirilmiş ve İmparatorluktan ulus devlete geçiş için önemli adımlar atılmıştı. Dolayısıyla Anayasa'nın da bu yeni döneme göre yeniden hazırlanması gündeme gelmişti. Oluşturulan Anayasa Komisyonu tarafından anayasa hazırlama mantığına ve usullerine uygun olarak hazırlanan anayasa taslağı, Mecliste 20 Nisan 1924'te kabul edilmiştir.
- **1961 Anayasası (9 Temmuz 1961)**
- 1960 Askerî Darbesi'nden sonra hazırlanan bu anayasa 1982 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu anayasa ile; çoğunlukçu demokrasi anlayışı yerine çoğulcu demokrasi, tek devlet, anayasanın üstünlüğü gibi ilkeler kabul edilmiştir. Sert bir anayasa niteliğindedir. Yasamanın Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nden oluşmasını öngören bu anayasa ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, TRT ve üniversiteler özerk kurumlar olarak kabul edilmiş, sendikal haklar verilmiştir.
- **1982 Anayasası (7 Kasım 1982)**
- 1960 ve 70'li yılların gergin ortamının sonucunda 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri "emir ve komuta zinciri içinde ve emirle" yönetime el koymuştur. Yaklaşık iki yıllık askerî idarenin sonunda yeni bir anayasa taslağı hazırlanmış ve bu taslak 7 Kasım 1982'de halkoylamasına sunulmuştur.
- **TÜRK HUKUK İNKILABI ALANINDA YAPILAN KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ**
- **Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü (17 Şubat 1926)**
- Cumhuriyetin ilanından sonra modern bir medeni kanun hazırlanmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa, 11 Eylül 1924'te 26 hukukçudan oluşan bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu komisyon Türk toplumu ve ailesine uygun medeni kanunları incelemekle işe başlamıştır. Bu ön çalışmalar neticesinde İsviçre Medeni Kanunu aranan kriterlere uygun bulunmuştur.
- **TÜRK HUKUK İNKILABI ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN DİĞER KANUNLAR**
- 22 Nisan 1926 Borçlar Kanunu
- 1 Mart 1926 Ceza Kanunu
- 4 Nisan 1929 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu
- 29 Mayıs 1926 Ticaret Hukuku
- 13 Mayıs 1929 Deniz Ticaret Hukuku
- 18 Haziran 1926 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
- 24 Nisan 1929'da İcra ve İflas Kanunu
- 3 Mart 1926'da Hâkimler Kanunu

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Medeni Kanun'la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?
 - a) Hırsızlık yapanla malı çalınan arasındaki ilişki
 - b) Vergi yükümlüsü ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki
 - c) Bir öğrenci ile okul yönetimi arasındaki ilişkiler
 - d) Alacaklı birinin yargıca başvurusundaki yöntem
 - e) Karı-koca arasından ilişkiler
2. Kamu Hukuku'nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 - a) Anayasa Hukuku
 - b) İdare Hukuku
 - c) Vergi Hukuku
 - d) Aile Hukuku
 - e) Ceza Hukuku
3. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?
 - a) 1876
 - b) 1921
 - c) 1924
 - d) 1960
 - e) 1982
4. Parlamenter Sistem'in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Parlamentonun bulunduğu demokratik sistemler
 - b) Hükümetin ayrı elde olup, halk tarafından seçildiği sistem
 - c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi
 - d) Hükümetin, başkan tarafından saptanıp, parlamentoya karşı bağımsız hareket edebilmesi
 - e) Hükümetin parlamento tarafından seçilmesi
5. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?
 - a) 1923
 - b) 1924
 - c) 1928
 - d) 1937
 - e) 1980

6. Türk Hukuk İnkılabı'nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
- a) Hukukta birlikteliğin olmaması
 - b) Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılayamaması
 - c) Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması
 - d) Şer'i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi
 - e) Kadın hakları konusunda var olan eşitsizlikler
7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
- a) 1855 Kanûn-ı Esâî
 - b) 1944 Anayasası
 - c) 1931 Anayasası
 - d) 1924 Anayasası
 - e) 1927 Anayasası
8. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM'de kabulü edildi (22 Nisan 1926). Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?
- a) Türk aile yapısına uygun olması
 - b) Dilinin sade ve anlaşılır olması
 - c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması
 - d) Uygulamada kolaylık sağlaması
 - e) Hâkime geniş takdir yetkisi vermesi
9. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Mecelle
 - b) Meşrutiyet
 - c) Tanzimat
 - d) Kanûn-ı Esâî
 - e) Sened-i İttifak
10. TBMM'nin kabul ettiği "Türk Medeni Kanunu" hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
- a) Fransa
 - b) İsviçre
 - c) İngiltere
 - d) Almanya
 - e) İtalya

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.d, 4.c, 5.d, 6.d, 7.d, 8.c, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akgündüz, A. ve Öztürk, S. (1999). Bilinmeyen Osmanlı. İstanbul.
- Akıntürk, T. (2009). Hukuka Giriş. Eskişehir.
- Aldıkaçtı, O. (1982). Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası. İstanbul.
- Bozkurt, G. (2012). Hukuk İnkılabı. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II(ATAM). Ankara.
- Cin, H. ve Akgündüz, A. (1995). Türk Hukuk Tarihi, I. İstanbul.
- Cumhuriyet Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 3). İstanbul.
- Çağır, O. M. (1966). Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, I-II. İstanbul.
- Dal, K. (1976 - 77). Anayasa Hukuku (Temel İlkeler) (Teksir). Ankara.
- Demir, Ö. ve Acar, M. (1993). Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul.
- Dursun, D. (1990). Anayasa, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (Cilt 1). İstanbul.
- Feridun, S. (1962). Anayasalar ve Siyasal Belgeler. İstanbul.
- Gören, Z. (1997). Anayasa Hukukuna Giriş. İzmir.
- Görürılmaz, M. (2007). Türklerde Anayasa Hukukunun Gelişimi. Ankara.
- Gözler, K. (1998). Hukuka Giriş. Bursa.
- Gözübüyük, Ş. (2002). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara.
- İnalcık, H. (1958). Osmanlı Hukukuna Giriş (Örfi-Sultanî Hukuk ve Fatih'in Kanûnları), Siyasi İlimler ve Hukuk (Baskı 2, Cilt 13).
- Kalabalık, H. (1997). Sorularla Açıklanmış Temel Hukuk Bilgisi. İstanbul.
- Kili, S. (1982). Türk Anayasaları. İstanbul.
- Kubalı, H. N. (1973). Türk Devrim Tarihi Dersleri. İstanbul.
- Lewis, Bernard. (1984). Modern Türkiye'nin Doğuşu. Ankara.
- Mumcu, A. (1986). Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi (10. Baskı). İstanbul.
- Okandan, R. (1959). Amme Hukukumuzun Anahatları, I. İstanbul.
- Ortaylı, İ. (1986). Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Edit. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay). İstanbul.
- Özbudun, E. (1992). 1921 Anayasası. Ankara.
- Özbudun, E. (1995). Türk Anayasa Hukuku (4. Baskı). Ankara.
- Sofuoğlu, E. (2004). Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet. İstanbul.
- Şafak, A. (2002). Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü (4. Baskı). Ankara.

Şen, M. (2000). Osmanlı Hukukunun Yapısı. Yeni Türkiye (701 Osmanlı Özel Sayısı I), 31 (Ocak-Şubat 2000).

Tahiroğlu, B. (1985). Tanzimat sonrası Kanûnlaştırma Hareketleri, Tanzimat'tan

Tanör, B. (2008). Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri (17. Baskı). İstanbul.

Tunaya, T. Z. (2002). Türkiye'de Siyasal Gelişmeler (1876-1938). İstanbul.

Turan, Ş. (2005). Devrim Tarihi Yeni Türkiye'nin Oluşumu (1923-1938) (2. Baskı, Cilt 3/1). Ankara.

Üçok, Ç. (1960). Türk Hukuk Tarihi Dersleri. Ankara.

Üçok, Ç. (1985). Tanzimat'tan Önce Osmanlı Devleti'nde Hukuk, Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 2). İstanbul.

Üçok, Ç., Mumcu, A., Bozkurt, G. (2011). Türk Hukuk Tarihi. Ankara.

Velidedeoğlu, H. V. (1951). Türk Medeni Hukukunun Umumi Esasları. İstanbul.

Yücekök, A. (1984). 100 Soruda Türk Devrim Tarihi. İstanbul.